

## 주의요구

[illegible]

또한, 「건설산업기본법」 제40조 제1항 및 「같은 법」 시행령 제35조 제1항에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 ■■■■상의 관리를 위하여 법령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설■■■■인을 1명이상 배치하여야 하며, 건설■■■■인은 해당 공사의 공중에 상응하는 건설■■■■인으로 해당 건설공사의 착수와 동시에 배치하도록 되어 있으며, 「같은 법」 시행규칙 제31조(건설■■■■인의 현장배치확인) 제①항1)에 따라 건설사업자는 건설■■■■인을 공사현장에 배치한 때에는 발주자의 확인을 받도록 되어 있다.

아울러, 「회계규정」 제287조(검사) 제①항에 따르면 ‘원장 또는 그 위임을 받은 자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 직원에게 그 ■■■■를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다. 다만, 원장은 필요한 경우 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다.’ 라고 되어 있으며, 「같은 규정」 제288조(검사조서의 작성 및 생략)<sup>2)</sup>에 따라 ‘제287조 제1항의 규정에 의하여 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.’ 라고 명시되어 있다.

따라서 사업부서(이하 ‘★★과’)에서는 ★★사업 집행관리시 업무의 권한과 책임 등을 명확히 하기 위하여 위임전결규정을 준수하여야 하며, 아울러 공사감독 및 준공 검사를 담당 하는 자는 관계 규정 및 법령에 따른 착공 및 준공 관련 서류 접수 및 확인, 준공 검사조서 작성, 준공검사 완료 보고 등을 통하여 착공 및 준공 업무 처리의 객관성·완결성 등을 제고할 수 있도록 ★★사업 집행관리 업무에 소홀함이 없어야 한다.

그러나 세종병원 ★★과의 2020.07.16.~2022.07.31. 관리기간 동안 해당부서의 ★★사업 집행관리 현황을 확인해 본 결과, 아래 【표2】와 같이 0건의 공사 건에 대하여

- 
- 1) 「건설산업기본법」 시행규칙 제31조(건설■■■■인의 현장배치확인) 제①항 건설사업자는 건설■■■■인을 공사현장에 배치한 때에는 영 제35조제5항에 따라 배치일부터 7일 이내에 해당 건설■■■■인이 별지 제25호서식의 현장배치 확인표에 발주자의 확인을 받도록 해야 한다.
- 2) 「회계규정」 제288조 (검사조서의 작성 및 생략) 제287조 제1항의 규정에 의하여 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.
1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우
  2. 매각계약의 경우
  3. 전기, 가스, 수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

개별적인 건설[ ]인 배치 관련 확인 서류 부존재, 공사감독관<sup>3)</sup> 및 준공검사자를 미  
임명하였고, 준공검사조서 미작성 및 준공검사 완료에 따른 최종 결재권자 미보고  
후 최종 검수보고서(과장 결재)로 갈음하여 처리된 바 있다.

**【표】 (세종) ★★사업 집행관리 업무처리 부적정 현황**

| 공사연도                     | 건명 | 계약금액(원) | 업무 처리 | 담당자 |
|--------------------------|----|---------|-------|-----|
| [Redacted Table Content] |    |         |       |     |

\* 출처 : ★★과 제출자료 및 그룹웨어 자료 재구성

그 결과 최종 결재권자가 관련 부서의 업무에 대하여 일부 보고받지 못하게 되었고,  
관계 법령 및 규정에 따른 업무절차 미준수 및 업무처리 소홀에 따른 ★★사업 집행  
관리 업무가 일부 미흡하게 처리되었다.

3) 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제2조(정의) “공사감독자“이란 공사계약일반조건 제16조의  
업무를 수행하기 위하여 발주청이 임명한 [ ]직원 또는 그의 대리인으로 해당 공사 전반에 관한 감독업무를  
수행하고 건설사업관리업무를 총괄하는 사람을 말한다.

(계약예규) 공사계약일반조건제16조(공사감독관) ① 공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및  
향상을 위하여 「건설[ ] 진흥법」 제39조제6항 및 동법 시행령 제59조, 「전력[ ]관리법」 제12조, 그  
밖에 공사관련법령에 따른 건설사업관리[ ]자 또는 감리원의 업무범위에서 정한 내용 및 이 조건에서  
규정한 업무를 수행한다.

조치할 사항   충남대학교병원장은

- ① ★★사업 집행관리 업무가 관계 법령 및 규정을 준수하여 진행할 수 있도록 업무에  
    만전을 기하여 주시기 바라며,
- ② 관련자에게는 업무를 철저히 할 수 있도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 :   세종병원                   ★★과 ★★팀   담당   ★★0급           OO   - 주의  
              세종병원       (전)★★과 ★★팀   담당   ★★0급           KK   - 주의]